

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação da Agravante de que a decisão monocrática teria afrontado a coisa julgada material sob o fundamento de que, nos autos do processo originário (nº 0005620-76.2018.8.14.0040), não houve condenação expressa à indenização por benfeitorias.

O direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias decorre de norma de ordem pública (art. 1.219 do CC e art. 34 da Lei 6.766/79), visando evitar o enriquecimento sem causa, sendo passível de apuração em fase de liquidação de sentença, mormente quando a rescisão contratual repõe as partes ao *status quo ante*.

Não houve, portanto, qualquer inovação decisória incompatível com pronunciamentos anteriores

ou extrapolação dos limites da coisa julgada, porquanto a questão da indenização por benfeitorias úteis e necessárias, na hipótese concreta, se refere a aspectos incidentais da execução da sentença, cuja liquidação ainda não foi ultimada e que não restaram abrangidos por preclusão ou trânsito em julgado.

Superada essa questão, cinge-se a controvérsia quanto à exigibilidade de apresentação de documentação técnica completa como condição para a indenização por benfeitorias realizadas em imóvel objeto de promessa de compra e venda rescindida e o consequente direito de retenção.

Consoante consignei na decisão agravada, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, nos termos do art. 1.219 do Código Civil e do art. 34 da Lei n. 6.766/1979, sendo irrelevante a existência de cláusula contratual em sentido contrário.

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Lei n. 6.766/79

Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário.

A cláusula contratual expressamente prevê a indenização das benfeitorias úteis e necessárias levantadas de acordo com as normas de construção aplicáveis, condicionando tal indenização à sua existência e utilidade, não à regularidade documental plena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de documentação técnica completa não impede, por si só, a indenização por benfeitorias, quando sanável a irregularidade e demonstrado o acréscimo de valor ao imóvel.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENFEITORIAS E ACESSÕES REALIZADAS NO IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO PENDENTE PERANTE A MUNICIPALIDADE. VÍCIO SANÁVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, 'a ausência de alvará/licença para construir emitido pela prefeitura municipal é irregularidade que pode ser ou não sanável, a depender do caso concreto. É temerário reconhecer - de forma categórica - que a ausência de licença para construir, a ser emitida pela municipalidade, não constitui irregularidade apta a obstar eventual condenação à indenização por benfeitorias/acessões realizadas. A licença para construir é requisito imprescindível a qualquer obra realizada em terreno urbano' (REsp 1.191.862/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe de

22/05/2014). 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a irregularidade presente nas acessões e benfeitorias realizadas no imóvel não se trata de um vício insanável, sendo passível de regularização perante a Municipalidade e, portanto, devida a correspondente indenização. 3. Agravo interno desprovido." (STJ, AgInt no AREsp 1712901/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.04.2021).

A exigência de apresentação de diversos documentos técnicos, como planta arquitetônica completa, memorial descritivo, alvará de construção, habite-se, ART retroativa e certidões negativas, impõe ônus excessivo ao possuidor de boa-fé, contrariando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé objetiva.

A ordem de reintegração de posse não pode ser executada antes do pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas, sendo cabível o exercício do direito de retenção até a efetiva satisfação do crédito.

Portanto, resta evidente que a exigência imposta pela decisão agravada representa ônus excessivo, desproporcional e atentatório à boa-fé contratual, justificando a sua reforma.

É de se reconhecer que, mesmo que ausentes os documentos exigidos pela municipalidade para regularização formal da edificação, tal circunstância não desnatura a qualidade econômica da benfeitoria, tampouco afasta o direito à indenização quando verificada sua utilidade e melhoria no imóvel, sendo um vício sanável.

No mesmo sentido, tem decidido o TJMG e TJGO:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - RESCISÃO - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - RETENÇÃO - ART. 1.219, DO CC. Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. Em contrapartida, dispõe o art. o art. 1.219, do CC que 'o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis'. Se as provas dos autos apontam para a existência de benfeitorias indenizáveis no imóvel em litígio, além do desenvolvimento de atividade pecuarista por longa data, o caso é de se manter a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse." (TJ-MG - AI: 10000212617633001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/07/2022).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LAUDO PERICIAL. ACOLHIMENTO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. BENFEITORIAS PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO PERANTE O ENTE MUNICIPAL. VICIO SANÁVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DIREITO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL. BOA-FÉ. ARTIGO 1219 DO CÓDIGO CIVIL. (...) V - Por

fim, não tendo a apelante não se desincumbido do ônus de comprovar que a recorrida tenha adquirido o imóvel de má-fé, deve ser observado o direito de retenção do bem pela recorrida, até ser indenizada pelo crédito, nos termos do art. 1.219 do Código Civil. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA." (TJ-GO, Apelação Cível 0383178-61.2015.8.09.0051, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, j. 11.11.2021).

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora